



LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Para Concursos Policiais

PARTE 1



Introdução

Olá futuro(a) PRF nesse e-book de Legislação de Trânsito você vai estudar os tópicos mais importantes para que você possa ter uma base excelente em Legislação de Trânsito e mande muito bem no concurso.

Desejo a você um ótimo aprendizado e espero que você possa adquirir todo o conhecimento desse e-book, bons estudos. RUMO A PRF!



prf_educacional



prf_educacional

Sumário

1. Lei nº 9.503, de 1997.....	04
1.1 Crimes de Trânsito.....	04
2. Lei nº 14.071, de 2020.....	10
2.1 Modificações no Código de Trânsito.....	10
3. Lei nº5.970, de 1973.....	14
4. Resoluções CONTRAN.....	15
4.1 Resolução nº 4 de de 98.....	15
4.2 Resolução nº 14 de 98.....	17
4.3 Resolução nº 24 de 98.....	18
4.4 Resolução nº 36 de 98.....	23
4.5 Resolução nº 92 de 99.....	23
5. SNT(Sistema Nacional de Trânsito).....	30
5.1 Integrantes.....	30

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI N° 9.503, DE 1997

A Lei 9.503 (Lei de Trânsito Brasileira) promulgada em 1997 estipula regras gerais e penalidades relativas ao trânsito e comportamento, motoristas profissionais que conduzem veículos, pedestres e todos os demais elementos constituintes do trânsito.

Crimes de Trânsito



As especificações de condutas que se caracterizam como crimes de trânsito estão descritas no Capítulo XIX, Seção II do CTB. Segundo o CTB, os crimes de trânsito podem ser punidos com multa, suspensão do direito de dirigir, proibição de obter o direito de dirigir e até de detenção em regime aberto ou semiaberto.

Art.302

302: Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, matar sem a intenção. A pena é de suspensão ou proibição do direito de dirigir e detenção de 2 a 4 anos.

§ 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

- I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
- II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
- III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;
- IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI Nº 9.503, DE 1997

Art.303

303: praticar lesão corporal culposa durante a direção do veículo: pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir e detenção de 6 meses a 2 anos.

No caso dos artigos 302 e 303, a multa pode ser aumentada de um terço em determinadas circunstâncias, como nos seguintes atos:

Não possuir habilitação, praticar o crime na calçada ou faixa de pedestres, deixar de prestar socorro à vítima quando não apresentar risco pessoal ou dirigir durante o exercício da profissão.

Art.304

304: deixar de prestar socorro à vítima imediatamente ou, na impossibilidade por justa causa, deixar de solicitar auxílio às autoridades responsáveis. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se não houver caracterização de crime mais grave.

Parágrafo único: Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI Nº 9.503, DE 1997

Art.305

305: Tentar fugir do local do acidente. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.

Art.306

306: dirigir tendo a capacidade psicomotora alterada devido ao efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas que causem dependência. A pena é de suspensão ou proibição do direito de dirigir, multa e detenção de 6 meses a 3 anos.

Art.307

307: violar a suspensão ou proibição de dirigir. Detenção de 6 meses a 1 ano, multa e aumento do prazo de suspensão ou proibição do direito de dirigir.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI Nº 9.503, DE 1997

Art.308

308: participar de “rachas” ou realizar manobras perigosas com o veículo, gerando situação de risco. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir.

Art.309

309: dirigir sem a devida permissão ou habilitação ou com a CNH ou PPD cassada, gerando perigo de dano. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.

Art.310

310: entregar a direção do veículo a alguém não habilitado ou com impedimento do direito de dirigir. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.

Art. 310-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI Nº 9.503, DE 1997

Art.311

Art. 311 Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art.312

Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Penalidades possíveis para as infrações de trânsito

- Advertência por escrito.
- Multa.
- Suspensão do direito de dirigir.
- Cassação da carteira de habilitação ou da permissão para dirigir.
- Frequência obrigatória em curso de reciclagem.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI Nº 9.503, DE 1997

As infrações são classificadas de acordo com o seu grau de gravidade

- De natureza leve.
- De natureza média.
- De natureza grave.
- De natureza gravíssima.

Cada infração incorrerá em multa. O valor atualizado é:

Classificação	Valor
Leve	R\$88,38
Média	R\$130,16
Grave	R\$195,23
Gravíssima	R\$293,47

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI N° 14.071, DE 2020

Em 13 de outubro de 2020, foi promulgada a Lei nº 14.071 / 2020, que alterou várias disposições da regulamentação de trânsito brasileira.

Modificações no Código de Trânsito:

Validade da Carteira Nacional de Habilitação:

A nova lei modificou a periodicidade para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação: “CTB – Art. 147. § 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade: I – a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos; II – a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos; III – a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos. § 4º Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador.”



Emissão da CNH digital (CTB, art. 159):

A nova lei ratificou que a CNH poderá ser emitida por meio físico e/ou digital e normatizou que o aludido do documento será dispensado quando, no momento da fiscalização for possível verificar se o condutor é habilitado, sendo que ainda que não tivesse havido mudanças nesse ponto, aproveitou-se a oportunidade para deixar de forma mais clara e expressa no CTB acerca do uso da versão digital do da CNH.

CNH

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI N° 14.071, DE 2020

Prazo para identificação do real infrator:

Quanto ao prazo para identificação do real infrator previsto no CTB no art. 257, a nova lei trouxe ótimas notícias ao dobrar o mesmo de quinze para trinta dias para a identificação: “CTB – art. 257, § 7º, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.”



Processos Administrativos de Suspensão do Direito de Dirigir por Excesso de Pontuação:

Quanto à instauração dos Processos Administrativos de Suspensão do Direito de Dirigir (por excesso de pontos) abriu-se o leque para três situações distintas e criou-se uma situação diferenciada para os condutores que exercem *atividade remunerada: “CTB – art. Art. 261 “Sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos: a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação; b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação; c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação.”

*para os condutores que exercem atividade remunerada a lei previu que não fará diferença se os mesmos tiverem ou não infrações gravíssimas, mas caso eles competem 40 pontos ou mais, terão instaurado contra si o Processo Administrativo de Suspensão.



Veja na próxima página mais algumas alterações no CTB.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI N° 14.071, DE 2020

Conversão da Multa em Advertência por Escrito:

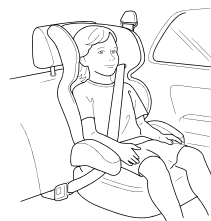
Agora o órgão de trânsito deverá deferir o requerimento de conversão da multa em advertência por escrito, desde que tenham sido preenchidos os requisitos legais: “Art. 267.

Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses.”



Obrigaç o do uso da cadeirinha para crian as de at  dez anos que n o tenham atingido 1,45 m de altura:

A nova lei obrig r  o uso da cadeirinha para crian as de at  dez anos que n o tenham atingido 1,45 m de altura e essas dever o ser transportadas no banco de tr s dos carros: “Art. 64. As crian as com idade inferior a 10 (dez) anos que n o tenham atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco cent metros) de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de reten  o adequado para cada idade, peso e altura, salvo exce  es relacionadas a tipos espec ficos de ve culos regulamentadas pelo Contran.”

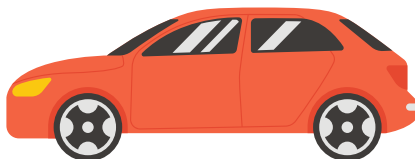


LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI N° 14.071, DE 2020

Faróis:

As modificações dadas pela nova lei obrigarão os condutores a manter os faróis acesos na chuva, neblina e cerração, além de que essa previu que as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e à noite e, em outro trecho, obrigou os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna a manter os faróis acesos também durante o dia nas rodovias de pista simples situadas fora de perímetro urbano: “Art. 40. I – o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa: a) à noite; b) mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração; § 1º Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e à noite. § 2º Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia.”



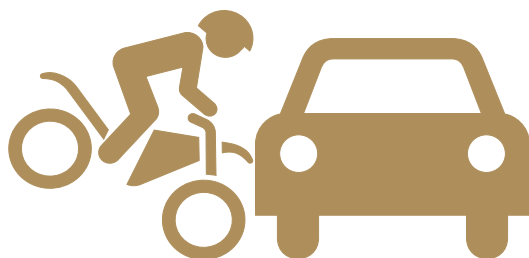
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

LEI N°5.970, DE 1973

Exclui da aplicação do disposto nos artigos 6º, inciso I, 64 e 169, do Código de Processo Penal, os casos de acidente de trânsito, e, dá outras providências.

Art 1º Em caso de acidente policial que primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, independentemente de exame do local, a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se estiverem no leito da via pública e prejudicarem o tráfego.

Parágrafo único. Para autorizar a remoção, a autoridade ou agente policial lavrará boletim da ocorrência, nele consignado o fato, as testemunhas que o presenciaram e todas as demais circunstâncias necessárias ao esclarecimento da verdade.



LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

O Conselho Nacional de Trânsito é o órgão coordenador, normativo e consultivo máximo, da política nacional de trânsito, competente do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro.

Resolução CONTRAN nº 4 de 23/01/1998

Art. 1º. Permitir o transporte de cargas e pessoas em veículos novos, antes do registro e licenciamento, adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades públicas e privadas e os destinados aos concessionários para comercialização, desde que portem a "autorização especial".

§ 1º. A permissão estende-se aos veículos inacabados (chassis), do pátio do fabricante ou do concessionário até o local da indústria encarregadora.

§ 2º. A "autorização especial", válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo que portar os Equipamentos Obrigatórios previstos pelo CONTRAN (adequado ao tipo de veículo), com base na Nota Fiscal de Compra e Venda; com validade de 15 (quinze) dias transcorridos da data da emissão, prorrogável por igual período por motivo de força maior.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

§ 3º. A autorização especial será impressa em (3) três vias, das quais, a primeira e a segunda serão coladas respectivamente, no vidro dianteiro (pára-brisa), e no vidro traseiro, e a terceira arquivada na repartição de trânsito expedidora.

Art. 2º. Os veículos adquiridos por autônomos e por empresas que prestam transportes de cargas e de passageiros, poderão efetuar serviços remunerados para os quais estão autorizados, atendida a legislação específica, as exigências dos poderes concedentes e das autoridades com jurisdição sobre as vias públicas.

Art. 3º. Os veículos consignados aos concessionários, para comercialização, e os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias "PARTICULAR e OFICIAL", somente poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos.

Art. 4º. Antes do registro e licenciamento, o veículo novo, nacional ou importado que portar a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

14, de 1998:

Art. 1º. Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constados pela fiscalização e em condições de funcionamento:

Principais Equipamentos Obrigatórios

I - nos veículos automotores e ônibus elétricos:

- 1) pára-choques, dianteiro e traseiro.
- 2) protetores das rodas traseiras dos caminhões.
- 3) espelhos retrovisores, interno e externo.
- 4) limpador de pára-brisa.
- 5) lavador de pára-brisa.
- 6) pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o condutor.
- 7) faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela.
- 8) cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo.

II- para os ciclomotores:

- 1) espelhos retrovisores, de ambos os lados.
- 2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela.
- 3) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira.
- 4) velocímetro.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

- 5) buzina.
- 6) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança.
- 7) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor.

III - para as motonetas, motocicletas e triciclos:

- 1) espelhos retrovisores, de ambos os lados.
- 2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela.
- 3) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira.
- 4) lanterna de freio, de cor vermelha.
- 5) iluminação da placa traseira.
- 6) indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro.
- 7) velocímetro.
- 8) buzina.
- 9) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança.
- 10) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor.

Resolução CONTRAN nº 24 de 21/05/1998

Estabelece o critério de identificação de veículos, a que se refere o artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

Art. 1º. Os veículos produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 1999, para obterem registro e licenciamento, deverão estar identificados na forma desta Resolução.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os tratores, os veículos protótipos utilizados exclusivamente para competições esportivas e as viaturas militares operacionais das Forças Armadas.

Art. 2º. A gravação do número de identificação veicular (VIN) no chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 3 nº 6066 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em profundidade mínima de 0,2 mm.

§ 1º. Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número sequencial de produção) previsto na NBR 3 nº 6066, podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na profundidade mínima de 0,2 mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção, ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de tentativa de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

I - na coluna da porta dianteira lateral direita.
II - no compartimento do motor
III - em um dos pára-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes
IV - em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebraventos.

§ 2º. As identificações previstas nos incisos "III" e "IV" do parágrafo anterior serão gravadas de forma indelével, sem especificação de profundidade e, se adulterados, devem acusar sinais de alteração.

§ 3º. Os veículos inacabados (sem cabina, com cabina incompleta, tais como os chassis para ônibus), terão as identificações previstas no § 1º, implantadas pelo fabricante que complementar o veículo com a respectiva carroçaria.

§ 4º. As identificações, referidas no § 2º, poderão ser feitas na fábrica do veículo ou em outro local, sob a responsabilidade do fabricante, antes de sua venda ao consumidor.

§ 5º. No caso de chassi ou monobloco não metálico, a numeração deverá ser gravada em placa metálica incorporada ou a ser moldada no material do chassi ou monobloco, durante sua fabricação.

§ 6º. Para fins do previsto no caput deste artigo, o décimo dígito do VIN, previsto na NBR 3 nº 6066, será obrigatoriamente o da identificação do modelo do veículo.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

Art. 3º. Será obrigatória a gravação do ano da fabricação do veículo no chassi ou monobloco ou em plaqueta destrutível quando de sua remoção, conforme estabelece o § 1º do artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 4º. Nos veículos reboques e semi-reboques, as gravações serão feitas, no mínimo, em dois pontos do chassi.

Art. 5º. Para fins de controle reservado e apoio das vistorias periciais procedidas pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e por órgãos policiais, por ocasião do pedido de código do RENAVAM, os fabricantes depositarão junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União as identificações e localização das gravações, segundo os modelos básicos.

Parágrafo único:

Todas as vezes que houver alteração dos modelos básicos dos veículos, os fabricantes encaminharão, com antecedência de 30 (trinta) dias, as localizações de identificação veicular.

Art. 6º. As regravações e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas e plaquetas, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade de trânsito competente, mediante comprovação da propriedade do veículo, e só serão processadas por empresas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

§ 1º. As etiquetas ou plaquetas referidas no caput deste artigo deverão ser fornecidas pelo fabricante do veículo.

§ 2º. O previsto no caput deste artigo não se aplica às identificações constantes dos incisos III e IV do § 1º do artigo 2º desta Resolução.

§ 3º A regravação do número de identificação veicular (VIN) no chassi ou monobloco, previsto no caput deste artigo, deverá ser feita, de acordo com as especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 15180/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e suas alterações, em profundidade mínima de 0,2 (dois décimos) milímetros. (Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 581 DE 23/03/2016).

§ 4º A empresa credenciada para remarcação de chassis deverá encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação ao departamento de trânsito de registro do veículo, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. (Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 581 DE 23/03/2016).

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

36, de 1998

Estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário, conforme o artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 1º. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo.

Parágrafo único:

O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

Resolução CONTRAN nº 92 de 04/05/1999

Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

Art. 1º O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado que, além das funções específicas, exerça outros controles.

Art. 2º Deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas vinte e quatro horas de operação do veículo:

I - velocidades desenvolvidas.

II - distância percorrida pelo veículo.

III - tempo de movimentação do veículo e suas interrupções.

IV - data e hora de início da operação.

V - identificação do veículo.

VI - identificação dos condutores.

VII - identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

Parágrafo único:

Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos incisos III, IV, V e VI.

Art. 3º. A fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando. (Redação do caput dada pela Resolução CONTRAN Nº 406 DE 12/06/2012).

§ 1º Na ação de fiscalização de que trata este artigo o agente deverá verificar e inspecionar: (Redação dada pela Resolução CONTRAN Nº 406 DE 12/06/2012).

I - se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo encontra-se em perfeitas condições de uso.

II - se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas e lacradas e seus componentes sem qualquer alteração.

III - se as informações previstas no artigo 2º estão disponíveis, e se a sua forma de registro continua ativa.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

IV - se o condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva para manter o funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo até o final da operação do veículo.

V - se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou entidade credenciada. (Redação dada pela Resolução CONTRAN N° 406 DE 12/06/2012).

§ 2º Nas operações de fiscalização do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, o agente fiscalizador deverá identificar-se e assinar o verso do disco ou fita diagrama, bem como mencionar o local, a data e horário em que ocorreu a fiscalização.

§ 3º A comprovação da verificação metrológica de que trata o inciso V do § 1º poderá ser feita por meio de sítio do INMETRO na rede mundial de computadores ou por meio da via original ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica. (NR)(Redação dada pela Resolução CONTRAN N° 406 DE 12/06/2012).

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

Art. 4º Para a extração, análise e interpretação dos dados registrados, o agente fiscalizador deverá ser submetido a um prévio treinamento sob responsabilidade do fabricante, conforme instrução dos fabricantes dos equipamentos ou pelos órgãos incumbidos da fiscalização.

Art. 5º Ao final de cada período de vinte quatro horas, as informações previstas no artigo 2º ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via, pelo prazo de noventa dias.

Art. 6º Em caso de acidente, as informações referentes às últimas vinte e quatro horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de um ano.

Parágrafo único:

Havendo necessidade de apreensão do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo ou do dispositivo que contenha o registro das informações, a autoridade competente fará justificativa fundamentada.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

Art. 7º O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo e o disco ou fita diagrama para a aprovação pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, deverá ser certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, ou por entidades por ele credenciadas.

I - possuir registrador próprio, em meio físico adequado, de espaço percorrido, velocidades desenvolvidas e tempo de operação do veículo, no período de vinte e quatro horas.

II - fornecer, em qualquer momento, as informações de que trata o artigo 2º desta Resolução.

III - assegurar a inviolabilidade e inalterabilidade do registro de informações.

IV - possuir lacre de proteção das ligações necessárias ao seu funcionamento e de acesso interno ao equipamento.

V - dispor de indicação de violação.

VI - ser constituído de material compatível para o fim a que se destina.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

VII - totalizar toda distância percorrida pelo veículo.

VIII - ter os seus dispositivos indicadores iluminados adequadamente, com luz não ofuscante ao motorista.

IX - utilizar como padrão as seguintes unidades de medida e suas frações: quilômetro por hora (Km/h), para velocidade; hora (h) para tempo e quilômetro (km) para espaço percorrido.

X - situar-se na faixa de tolerância máxima de erro nas indicações, conforme Anexos I e II.

XI - possibilitar leitura fácil, direta e sem uso de instrumental próprio no local de fiscalização, nos dados registrados no meio físico.

(Artigo acrescentado pela Deliberação CONTRAN Nº 183 DE 31/01/2020):

Art. 7º-A O DENATRAN, após receber requerimento devidamente instruído e protocolado, notificará o interessado acerca da viabilidade do pedido, nos seguintes prazos:

I - cento e vinte dias, para os requerimentos apresentados até 1º de fevereiro de 2021

II - noventa dias, para os requerimentos apresentados até 1º de fevereiro de 2022

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

RESOLUÇÕES (CONTRAN)

III - sessenta dias, para os requerimentos apresentados a partir de 2 de fevereiro de 2022.

SNT

SNT: (SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO)

Integrantes:

- *Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)*
- *Conselhos Estaduais de Trânsito*
- *(CETRA/CONTRANDIFE)*
- *Executivos de Trânsito*
- *Executivos Rodoviários*
- *Polícia Rodoviária Federal*
- *Policiais Militares*
- *Juntas Administrativas de Recursos de Infrações*